SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1033125 - SP (2025/0338728-3)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARLUCE CALDAS**
IMPETRANTE	:	RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS	:	RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457 BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	HERMELEY ALMEIDA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, em favor de HERMELEY ALMEIDA DE SOUZA, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por acórdão assim ementado (RevCrim n. 2216229-46.2025.8.26.0000 - fl. 22):

> DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. I. Caso em Exame Hermeley Almeida de Souza foi condenado por tráfico de drogas. O peticionário ingressou com pedido de revisão criminal, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso de drogas, reconhecimento do privilégio e diminuição da pena-base. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de revisão criminal para reexame de provas já analisadas; (ii) a existência de erro judiciário ou nulidade que justifique a revisão; (iii) a aplicação do privilégio previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas e teses já aquilatadas pelas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses legais do artigo 621 do CPP. 4. A decisão condenatória está amparada em provas sólidas e concretas, não havendo afronta ao ordenamento jurídico ou contrariedade à evidência dos autos. IV. Dispositivo e Tese 5. Não se conhece parcialmente do pedido e, na parte conhecida, pedido indeferido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não admite revaloração das provas já debatidas em sede de apelação. 2. A condenação por tráfico de drogas está fundamentada em provas suficientes, não cabendo revisão por insuficiência probatória.

Consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas.

Interposta apelação pelo MP, foi parcialmente provida.

Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido, sendo ajuizada, por fim, revisão criminal, conhecida em parte e, nessa extensão, indeferida.

Neste writ, a defesa alega que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, amoldando-se a pretensão à hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Documento eletrônico VDA50434949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2025 às 16:50:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 22/09/2025 16:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 01702b7b-99ec-4d0a-940b-679b14e29872

Sustenta haver farta demonstração de sua condição de usuário de drogas, a despeito da apreensão grande quantidade (410g) de cocaína.

Requer a desclassificação da conduta - art. 28 da Lei n. 11.343/06, ou art. 33, § 3º, da mesma lei. Caso mantida a condenação pelo tráfico, requer a aplicação da privilegiadora (art. 33, § 4º) e seus consectários legais ou, ainda, o abrandamento do regime.

É o relatório.

DECIDO.

A concessão de liminar em *habeas corpus* é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, inequívoco constrangimento ilegal.

Esta não é a situação presente, pois a pretensão defensiva reclama exame mais detido, incompatível com um pleito liminar, sendo prudente a requisição de informações às instâncias ordinárias e manifestação ministerial.

Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.

Ante o exposto, indefiro a liminar.

Solicitem-se informações à origem – a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ.

Após, vista ao Ministério Público Federal.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 22 de setembro de 2025.

MINISTRA MARLUCE CALDAS
Relatora

Documento eletrônico VDA50434949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2025 às 16:50:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 22/09/2025 16:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 01702b7b-99ec-4d0a-940b-679b14e29872